

감사결과처분요구서

일련번호	1	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2019.12.24.	회신기일	2020.01.23.

△△△국립공원사무소
(행정상 통보)

제 목 퇴직자 영입현황 확인서 검토 소홀
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 수의계약현황(‘18 ~ ‘19년)

합계	용역	물품(제작·설치·구매)	공사
75건	27건	24건	24건

○ 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제8조제3항은 제1항의 수의계약을 할 수 있는 사유에도 불구하고 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의계약을 체결해서는 아니 됨

1. 공단 퇴직자가 대표이사, 이사, 감사 또는 「상법」 제401조의2(업무집행 지시자 등의 책임) 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(비영리법인의 경우 이에 준하는 자를 말한다)로 근무하고 있는 법인과 그 퇴직자의 퇴직일 부터 2년 이내에 계약을 체결하려는 경우
2. 공단의 퇴직자와 그 퇴직자의 퇴직일부터 2년 이내에 계약을 체결하려는 경우

○ 공단 행정처 총무부에서는 청렴계약 이행각서 등 계약첨부서류가 포함된 공단 「계약안내문」을 전자결재 메일 등으로 사무소에 배포하여 계약업체에 ‘퇴직자 영입현황 확인서’를 제출받아 공단 퇴직자 영입 근무 현황 확인하도록 하고 있음

- △△△국립공원사무소는 '18 ~ '19년 수의계약을 체결하면서 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제8조제3항에 의거하여 계약상대자로부터 공단 '퇴직자 영입현황 확인서' 를 제출받아 확인하여야 함에도 총75건의 수의계약에 대하여 확인서를 제출받지 않음

※ 사무소 수의계약 75건 중 공단 퇴직자가 소속된 업체는 없었음

2. 조치할 사항

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- 관련 규칙 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련